

מסורת הש"ס

- (א) סנהדרין ו: מה כ:
(ב) כמוצות נב: (ג) [שם נה-
(ד) [שם,] (ה) [לעיל עט: וש"נ]
(ו) [ב"מ ו:ו] (ז) כמוצות נב: (ח) כ"ל
לת, (ט) [דה"ב יט,] (י) [דף נב:]
(כ) "ל' אחר ד"ה הוי סברא,
(ל) [ג"ר רש"א ומ"מ], (מ) [כ"ה]
בדפו"ן, (נ) אינו צ"י שלנו [אבל]
אימא בע"ב בפירוש"ם העקרי,
(ס) כ"ל לאחר שחגגירן,

גליון הש"ם

נמרא תנאי ב"ד שאני. ע'
רשב"א בחי' גיטין דף יג ד"ה
אמר אמימר:

הגהות הב"ח

- (א) נב' חייב שהוא תנאי צ"ל
והוא נ' (ב) רש"ם ד"ה ואלל
נבננו וכו' והסמך ע"ה
נחור כל יתובת והלכו נחמק
(ג) בא"ד שעניו חולות וה"ה
והסמך משני מעיקרא
(ד) ווא"ה
רש"ה מניח וכל לזה בירושא
והוא במתנה אפילו נקנ מודו
ולעולם וכו' צבאר ענלחמ
והוא"ה שפיר צבאר לרבי:
(ה) בא"ד לא הוה ליה למימני
יתרו כיון דלא מהני:

מוסף רע"י

יותר על חולקיהו דעם
אחוריהו. בני אשה אחרת, אם
תמותי כתיי ואירשך יטלו בניך
כמזבחך, ונפקא מינה שמה
מרוצה היא או שמה ירו בני
אשה האחרת מרוצים ובניך
מועטים וטוב לכן שיטלו מזבח
אמן והמרוצים מזבח אמן
ואילו המרוצים שות (כתובות
ו:ב). יסברו תנן. לשון בעל חוב
(שם נה.).

מוסף תוספות

- א. וְיָרַב פָּפָא אֶל הַקְּשָׁוֹת
בְּתוֹרָה וְאֹדְרֵי קָא בְּתוֹרָה
וְלֹמְרֵי לֵדֵי כִּרְ"י אֶת אֲרֵי
אֵלֶּל לֹמְרֵי דַּפֵּי תַמְצֵל לֹמְרֵי
כִּי בְּרוּךְ הוּא אֱלֹהֵי הַמַּעַל
תַּחֲשֵׁב מַעֲשֵׂי מִרְי כְּבִירָא.
ב. וְלִרְבֵּנָן כִּיּוֹן חֲרָשִׁי
וְלִשְׁרָן אֶל מַהֵב בְּסוּסֵי
מִקְסוֹם. הָאִין קָטְנֵי וְכִי
בְּכַלְשׁוֹן הִבָּא שְׁאִינוּ כְּלוּם.
ג. כִּיּוֹן דַּאֲפַסְשׁוּ
לְאֹמְרוֹי בְּשִׁמְתָּה שְׁוֹרָא
בְּרִירוֹ. מִעֲשֵׂא. ד. שְׁמַא
שִׁימְשֵׁם הַשְׁמַע וְיַטְעָה לֹמְרֵי
בְּדַחְתֵּי בִּי יִהְיֶה אִיתְקוֹן וְכִרְ"י
יְחוּנֵן מַמְשֵׁ. מִעֲשֵׂא.

פי' רשב"ם העקרי

בזמננו, כשהחברות הולכות ונעלמות, נעלמות גם הבעיות. הבעיות הן אלו שגורמות לנו לחשוב על העתיד, על מה שצריך לעשות כדי להצליח. הבעיות הן אלו שגורמות לנו לחשוב על העתיד, על מה שצריך לעשות כדי להצליח. הבעיות הן אלו שגורמות לנו לחשוב על העתיד, על מה שצריך לעשות כדי להצליח.

ירשום ממנו לבד חלק נחלה
 צנון דיכרין כדי שיקפון אדם
 שיהא סוף יצדק דמנאי ארס
 בירוקא פנאי לרנן כמן אס
 ממנה ומשום הכי דצרו קיי
 תשובה שארם לר' נתן כמנהג
 פירוש לא נפלג ארס וארס
 משמע נמנה הוה קדילא ורס
 הוה לאחד וימעט לא
 ארס כמות צנון דיכרין
 כמבואר דממעט שאלא
 שאלין הוה דמנאי הוה הכי:
 אפי' רנן מרוד דאע"ג דלג

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

קלא.

ישמע מִיָּנָה אִפִּי בְּבִרְיָא נְמִי. אִפִּי בְּלָא תַנְהֵי ב"ד דְּהִי
מַשְׁמַע הַמְּסַנֵּה לֹא כְּתֹב לֵה חֵיב מַפְּנֵי שְׁהוּא תַנְהֵי ב"ד
אֲבָל כְּתֹב לֵה אִפִּי בְּלָא תַנְהֵי ב"ד חֵיב דְּצִדְרִיא נְמִי קֶאֱמֵר אִמֵּר
לִיָּה וְהֵא אֵין אִדָּם מִקְנֵה דְּבֵר שְׁלָה בָּא לְעוֹלָם וְאִם כֵּן אִפִּי כְּתֹב
לֵה ע"כ לֹא קִוּוּ אֲלֵה מַשּׁוֹם תַנְהֵי

ז"ד וס"ז אע"ג דצבריא לא קנו
 הכא קנו משום דהוי תנאי ז"ד^א ומכל
 מקום ספיר קאמר ליה רבי נתן
 לרבי שניטא משנתכס ר' יוחנן בן
 צרוקה דלית ל' דמחיי ירמון דשכ"מ
 ולהכי הכא אפילו צבריא קנו משום
 תנאי ז"ד דאילו לרבען כיון דצעלמא
 לא מהני ליטנא דירמון אפילו בשכ"מ
 לא ה"ל למתני הכא ירמון אפילו
 משום תנאי ז"ד אלא יסבון מבני חרי^א
 א"ל אב"י משום דקא מפיק ליה בלשון
 ירמון פירושו אלא דלא קנו אלא
 משום תנאי ז"ד לפי שאין אדם
 מקנה לדבר שלא בא לעולם מ"מ יש
 להוכיח דצבריא נמי אמרינן דאי לא
 אמר צעלמא צבריא לא הוה ליה
 תנאי דלפוקי בלשון ירמון משום
 תנאי ז"ד כיון דלא מהני צעלמא
 אלא הוה ליה למתני יסבון^א וליקנות
 דליטרוף ממשעבדי או יהיה תנאי
 ז"ד שלא יטרוף אלא מבני חרי אלא
 ודאי צבריא נמי אמר הדר אמר
 אב"י לאו מלתא היא דלאמרי דתנן כו'
 ורס"י ליה לזה בירושא וזהו (ו) צמתנה
 אפי' רצנן מורד ולעולם ר' יוחנן בן
 צרוקה לא אמר צבריא צעלמא
 וס"ז ספיר קאמר (ז) ר' נתן לרבי שניטא
 משנתכס כרבי יוחנן בן צרוקה
 דלדידיה כיון דירמון לחודיה מהני
 בשכ"מ צבריא נמי תנן ליה צמתנה
 וירושא אצל לרבען דלאמרי לא מהני
 ירמון לחודיה צעלמא כלל אפי'
 בשכ"מ א"כ היכי תנן ירמון אף ע"ג
 דמחיי ירמון משום דליכא מתנה
 צדדיה מ"מ לא הוה ליה למיתני (ח)
 דלא מהני כלל לחודיה אלא עס
 המתנה^א אלא יסבון מבני חרי הוה
 למתני דאם איתא דאם איתא דאם
 מצינו

וּבְקוֹמָתוֹם כִּי מִשּׁוֹם דַּמְפִּיק בְּלֶשֶׁן יִרְמוֹן וְאִין וּמִקְהֵל לִדְבֵר שֶׁאִין עֲשׂוֹם כִּיּוֹן שֶׁאִין הַמַּתְנֶה בָּהֶם אֵלֶּם לְאַחֵר מִיִּתְה וְאִן הַבָּנִים כִּבֵּר עֲשׂוֹם וּבִלָּא מִנְהִי בֵּית דִּין קָטָן וְאִין נִרְאֶה דְּבִרְשׁ מִי שְׁמַת (לְקַמֵּן דָּף קמא): אֲמַר אֵימֹר דְּשִׁמְעַת לִיָּה לְרַבִּי מֵאִיר כו' לְדַבֵּר שֶׁאִין עֲשׂוֹם מִי אֲמַר אֵף עַל גַּב דְּכַשְׁלִידָה כִּבֵּר הָעוֹבֵד עֲשׂוֹם: לְמַלֵּא

שה' ל' ר' נתן: **מאן שמעט ליה דאזי ליה האי סברא.** יתור לשון
סבון ממלחיה דר' נתן דלמר שניטס כר' יוחנן איכא לארומי
כך אלא כדי לסיים בדביו של רבי ור' נתן דהוה מקשה לרבי איכא
המשום דהכי סבירא ליה כדארמינן לעיל [קלן:] אמר ר' זריקא אמר ר'
אזי סברא. דריבא לאחד ומיעט לאחד בלשון ירושה כי הכא שורשין
זאזי. רב פפא לאן אזעיב דרבא קאי דהא איפשיטא אלס אמאי
יתן תנן לארומי מתני' לדברי הכל וכו' מניין נמי יתרון דברי הכל
יחזי קריא הלא מתנה כלל הא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
מאיר דלמר [קידושין כג:] אדם מקנה כו' הני מילי לדבר שיטנו צעולם
ויקנה לו אבל הכא לא מני משעבד נפשיה: **אלא תנאי בית דין**
לדבר שלא בא לעולם והכא נמי אלס תנאי ב"ד ואע"ג דלמרי
מתניתין: **א"ל משום דמפיק לה בלשון יתרון.** הא ללא קאמר
ימית' לשון יתרון אלס משום דלכך נוטה אחר ר' יוחנן בן זרוקא
הי מקשי ליה אמאי שניט' יתרון מני אמר ליה משום הכי שניט'
י לא היה לריך רבי לומר יסבון תנן בדלא שום דיוק מתני'
י"פ שלא כתב לה בנן נוקבן וכו' ומיתון מנכסי' אחר מיתתי
דו דתנן במתניתין [לעיל קס:] כתב לשון מתנה בין בתחלה בין באמצע
שדות ובלבד שיהא תוך כדי דבור והכא שמי תקנות הללו כיון דבבת
ועינן ממתניתין דרבינן מדרו אפילו בשני בני אדם ושמי שדות:
ממאי

כר' יוחנן בן ברוקה דאפי' כרבנן דפליגי עליה דר' יוחנן בן ברוקה מוהקמא מתני' דבני דיתרי' בנן נוקבן כו'. הוי ליה לזה לבני דיתרי' בירושה דקאמרו אינון ורבנן נוקבן במתנה דקאמרו מנכסיי (3) דהאי מתנה הראוי' אפי' לרבנן דפליגי עליה דר' יוחנן בן ברוקה מוהקמא דדבריו קיימי' הו' מתנה לבנתיה ולא הוה כוליה בלשון ירושה:

(א) אולי ז"ל דב"ד אית להו רשות להקנות טפי אף דבעלמא לא קנה וכו'. (ב) נראה

ואל תגמרו. לרון מנייה אלף כפי שדעתכם נוטה דהין לו לדיין אלף
מה שעיניו רואות כדתינא בנמס' מדה בשיליה פ"ב (דף כ:) רבי ראה
דס בלילה וטימא ראה ביום וטהרו הממין שעה אחת (ו) ורחשו
חזר וטימא אמר אי לי שמא טעיית ומקשינן ודאי טעה דתינא לא

יאמר חכם אליו הֲיֵה (א) לֹא הִיָּה
 טמא אלא אֵין לדין אלא מה שענינו
 רואות (א) והוא הדין לדבר התלוי
 בסברה דלֵין לוֹ אלא מה שזכו רואו
 ובפרק קמא דמסאדרין [א] נפקא לֵין
 מועמסכ דבדר ממשט (א) עמסכ דבדר
 עמסכ במשפט אֵין לוֹ לדין אלא מה
 שענינו רואות: דבריא היאך. דבריא
 שאמר פלוני יירש שדה פלונית מי
 אמר ר' יוחנן בן זרוקא דקיני כיון
 דראוי לירשו: דר אורוסי. ראוי
 להירש מיד שהולך למות וקרינא ביה
 ביום הגלו לאת בניו (דברים כא): דאמר
 ליה ר' נתן לרבי: שמדיר המשה: **שניסא**
שניסא משנתכס. אתם שזאריך
 ישראל: ר' יוחנן בן זרוקא. דאמר
 אס אמר על מי שראוי לירשו דבריו
 קיימין (לעיל קא): ר' נתן בבלי הִיָּה:
ששניסא. בזמנות לא כתב לה
 לאשתו כזכותה בניו דיכרין דיהוו
 ליכי מינא וכו' ממותי דכי יאירש
 כתובותי בניו והכריס שמלדי לי הס
 יירשוה לאחר מותי יתר על חלקם
 שיחלקו עם אחיהם שיהיו לי מאשה
 אחרת: **שהוא סנאי** ציס דין. שצית
 דין תקנו כזכות בניו דיכרין כדאמרין
 בזכותם (א) כדי שיקפוץ אדם וימת לזמן
 כענו דאס נתן לזמן אינו יואל מזורעו
 אס צמו מתה קודם צילה שירשו
 צניה את כתובתה אחר מות אביהם
 והוא שיהא שם מותר דינר שלא
 תעקר נחלה דלאורייתא כדאמרין
 התם אלמא מוריש האב לבן בן הבנים
 (כ) יוחנן בן זרוקא והיא לנס לנשות
 משנתכס כדברי הכל ולא אליצא
 דיחידא: ואמר ליה רבי יסבון סנן.
 דברי הכל היא. הדר אמר רבי ילדות
 ושטותא דבי שסעוטי פני צנתן
 הסבלי ודמיתיו דבדר שאינו דולא

ירמיון תנן דהא קיימא לן דכחכות צנין דיכרין לא טרפא
ממשעבדי ממה שמכר אציה ואם יציון תנן דמשמע לשון ממה
דהוה משמע מעבשוי ואם מכר לאחד (מהן) הוי טרפא ממשעבדי
שהרי כל נכסוי משועבדים לכחכות אמר ופי מההיא שעתא חלה
ממנהו הוי טרפא ממשעבדי אלא משום דאם מהמירין לשון ירמיון
דלשון ירושה אינו אלא לאחר מיתה משום הכי לא מטרפא

ממשעבדי דלא חלה עד לאחר מיתה על כרחין ירתון מן ויפלו
הוא דלא זריך: וישמע מינה אפילו צבירא קאמר. ואפילו מני
דצבירא קאמר ר' יוחנן וימפסעא צביא דרצא לגמרי ולא האריך
לגיימר דמני יסבון וסבירא ליה דטריף ממשעבדי ורבי שקסא כריב'
אמי אמר ר' חנינא א"ר ינאי אמר רבי הלכה כר' יוחנן בן צדוקא
דקאמר אמן והמותר של שמי כתובות חולקין: אמר ליה רבי פפא
דקאמר ליה רבי נתן א"ר יוחנן א"ר לרבי למימר לרבי צבי
דיהא דהא בין למ"ד יסבון מן בין למ"ד ירתון מן איכא לאקשווי
ובשעת נשואין לא בוא הבנים לעולם שהוא מקנה להם כתובה ואפילו
דכיון דהמקבל צעולם יכול הנותן לשעבד עצמו לו שיתן לו מה
שחגי. דאלים תנאי צ"ד משום דהפקר צ"ד הפקר להקנות אפי
דבין לשון ירושה בעלמא לא קני ההא קני ואפילו כרבנן אפי
ליה הכי משום דהוא א"ל ר' נתן ומפני מה הנחמ' לשון יסבון
ומשום הכי א"ל יסבון מן והדר מתחרט רבי בעצמו משום דכי
ירתון לומר דלא טרפא ממשעבדי: לאו מלפא היא דאמרי. ד
אפי' כרבנן אחיא לא קני צביא דההיא מסנה דכתובות
דבא"ר אלעזר בן עזריה לקמן [וע"ב] וזה לשון מתנה צבירא אפילו כרבנן
בין צבירא דצבירא קיימין ואוקיימנא [ועל קטן]: אפילו צבני בני אדם ו
אחת מקנו הוי כמו מוך כדי דבור והאי דקמני לשון ירתון לא

[illegible]

א מ"י פ"ב מהל' זכיה
ומתנה הלכה ב ועי'
מ' ופ"ו מהלכות נחלות
ד ועי' במ"מ סמג עשין
טוש"ע חו"מ סי' רפא
סעיף ה:

[illegible]

רבינו גרשום

[illegible][illegible]

זהאי ירושה אפי' לרצנן וכו'.

כריז"צ הא סצר דצלשון
חלה לאוריימא מיהו להכי
נמי דהאי צריא הוה כי
צאו לעולם דהא צתחילת
ד גבי ממון הפקר: ה"ג.
כריז"צ ס"ל דמהני לשון